

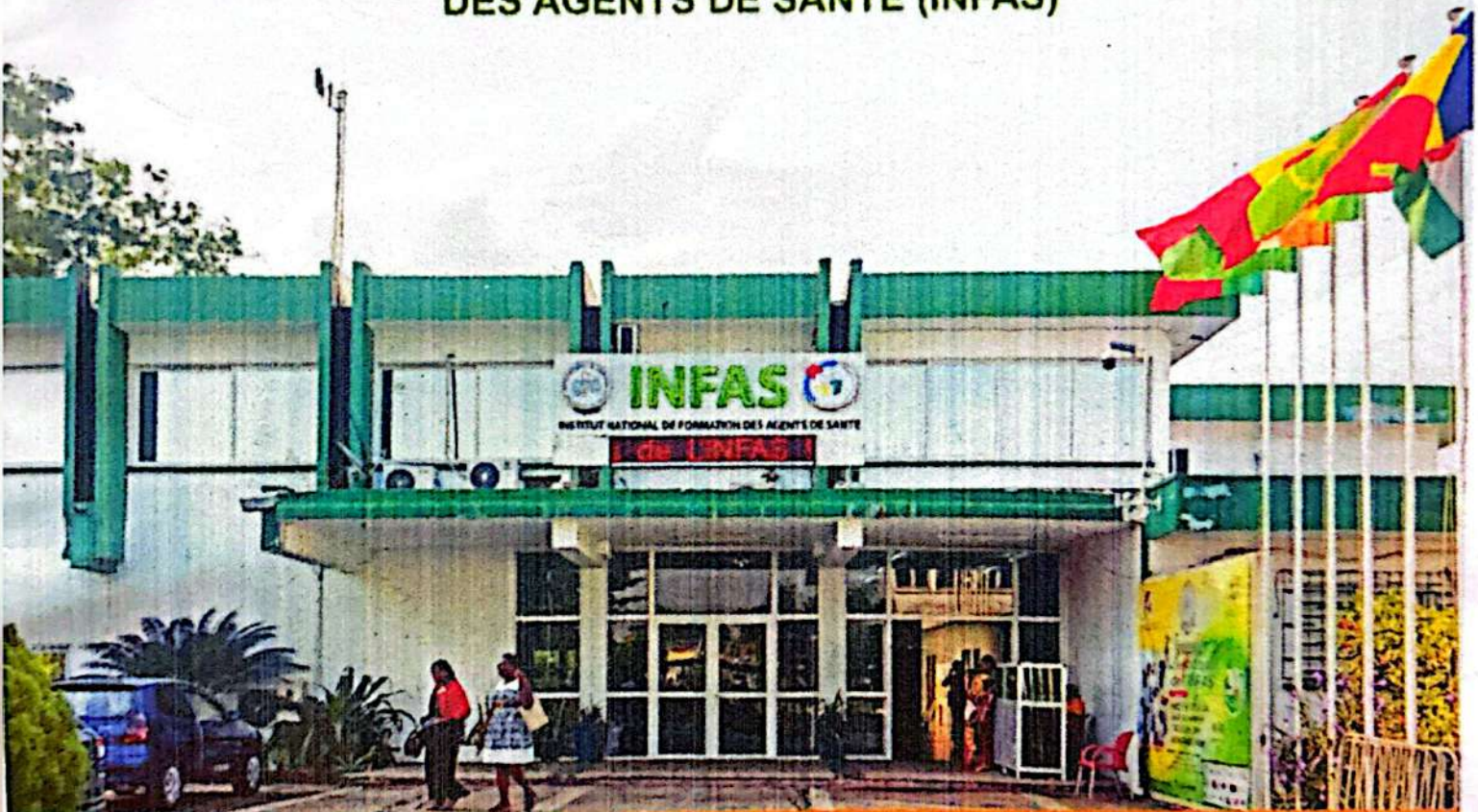


MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE
L'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE LA
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE



République de Côte d'Ivoire
Union - Discipline - Travail

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES AGENTS DE SANTÉ (INFAS)



CONNAISSANCES DE BASE LIÉES AUX FONCTIONS
INFIRMIÈRES ET SAGES-FEMMES

UNITÉ PÉDAGOGIQUE DE DROIT

LICENCE 1

ÉDITION 2026





Je soussigné (e).....

- M'engage, durant ma formation à l'INFAS, à :
- Respecter la hiérarchie dans l'institut ;
- Me soumettre à l'autorité de la hiérarchie dans l'institut ;
- Respecter les enseignants et leur autorité ainsi que le personnel administratif ;
- Respecter mes pairs en leur reconnaissant leurs droits et devoirs ;
- Me conformer au règlement intérieur en vigueur dans l'institut ;
- Ne participer à aucune manifestation de nature séditeuse ;
- N'exercer d'actes de vandalisme, de brutalité, de barbarie ou de toute autre nature répréhensible mettant en péril la sécurité des enseignants et de leurs biens ainsi que toutes autres personnes pour quelques raisons que ce soit ;
- Renoncer aux manifestations de nature à perturber le déroulement des activités de l'institut ;
- Respecter l'intégrité du patrimoine de l'institut ;
- Respecter l'intégrité des biens meubles et immeubles du personnel ainsi que ceux de mes pairs de l'institut ;
- Me conformer aux prescriptions en vigueur dans les lieux de stage ;
- Respecter la hiérarchie dans les lieux de stage ;
- Me conformer strictement au calendrier du programme de formation de l'institut ;
- Faire preuve de probité dans tous les actes par moi posé ;

En cas de non-respect de ces engagements je m'expose aux sanctions disciplinaires et/ou aux poursuites disciplinaires que mon acte pourrait entraîner ;

Fait àle

Signature du parent (ou tuteur légal)

Signature de l'intéressé avec la
mention lu et approuvé

INTRODUCTION

La législation du travail regroupe l'ensemble des règles juridiques qui encadrent les relations de travail salarié dans le secteur privé, c'est-à-dire les rapports entre employeurs et travailleurs liés par un contrat de travail. Elle ne s'applique donc pas aux personnes exerçant une activité indépendante pour leur propre compte, ni aux fonctionnaires, lesquels relèvent du droit administratif et des statuts de la fonction publique.

En Côte d'Ivoire, cette législation est principalement régie par la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, ainsi que par le décret n° 2022-31 du 12 janvier 2022 fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail. Toutefois, il convient de noter que certains agents, notamment les agents contractuels ou temporaires employés par l'État, les collectivités publiques et les établissements publics, peuvent être soumis au droit du travail.

La législation du travail a pour finalité essentielle de protéger le travailleur en assurant un équilibre entre les intérêts de l'employeur et ceux de l'employé. Elle vise ainsi à garantir des conditions de travail décentes, à préserver les droits fondamentaux du salarié et à contribuer à son bien-être économique et social.

L'étude de la législation du travail conduit ainsi à analyser les différentes étapes de la vie du contrat de travail. À ce titre, le cours portera successivement les sources et les caractères du droit du travail (**chapitre 1**), la formation du contrat du travail (**chapitre 2**), l'exécution du contrat de travail (**chapitre 3**), le télétravail (**chapitre 4**) et la suspension et la cessation du contrat de travail (**chapitre 5**).

OBJECTIFS DU COURS

• Objectif général

Ce cours vise à permettre aux étudiant(e)s d'acquérir les connaissances fondamentales de la législation du travail afin de comprendre les règles juridiques encadrant les relations entre employeurs et travailleurs.

• Objectifs spécifiques

À l'issue de ce cours, les étudiant(e)s devront être capables de :

- ✓ Identifier les sources et les caractéristiques du droit du travail, ainsi que leur importance dans la régulation des relations professionnelles ;
- ✓ Identifier les conditions de formation, les droits et obligations et les modalités d'exécution du contrat de travail, conformément à la législation en vigueur ;
- ✓ Identifier les mécanismes de contrôle et de règlement des conflits de travail ;
- ✓ Déterminer les causes et les effets de la suspension et de la cessation du contrat de travail.

SOMMAIRE

Introduction

Chapitre 1 : les sources et les caractères du droit du travail

Chapitre 2 : la formation du contrat de travail

Chapitre 3 : l'exécution du contrat de travail

Chapitre 4 : le télétravail

Chapitre 5 : la suspension et la cessation du contrat de travail

Conclusion

CHAPITRE 1

LES SOURCES ET LES CARACTÈRES DU DROIT DU TRAVAIL

Section 1 : Les sources du contrat de travail

Paragraphe 1 : Les sources internes

A- La constitution ivoirienne :

Le préambule de la constitution ivoirienne de 2016 affirme les principes fondamentaux du droit du travail tel que, le respect et la nécessité de garantir les libertés syndicales, la reconnaissance à tout citoyen des droits économiques et sociaux, par exemple, le droit au travail et la protection des individus contre le chômage. La constitution établit donc les grands principes qui président au droit du travail.

B-La loi ordinaire

C'est la loi votée par les députés à l'assemblée nationale. Elle demeure la source essentielle du droit du travail. Les règles de base régissant les rapports de travail et toutes questions qui en résultent et formant le droit du travail sont édictées par la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.

C- Les règlements

Les règlements sont constitués par les décrets et les arrêtés pris dans le cadre du droit social particulière en droit du travail. Ils jouent un rôle de fixation des conditions et modalités des lois sociales et précisent du code du travail.

D- La jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions concordantes des tribunaux sur une question de droit. En droit du travail, les tribunaux ont donné des solutions, qui souvent ne sont pas prévues par la loi et qui ont permis une évolution significative du droit du travail.

E-Les usages

Ce sont les pratiques habituellement connues et utilisées dans le milieu du travail. Elles deviennent donc comme une norme de conduite pouvant régir les rapports entre travailleurs et employeurs.

F-Le règlement intérieur

Le règlement intérieur est un document rédigé par le chef d'entreprise. Ce document permet d'organiser les modalités et les conditions du travail au sein de l'entreprise. Il est considéré comme une source du droit du travail.

G- Les conventions collectives

Les conventions collectives sont des accords négociés dans le cadre du droit du travail entre les employeurs et les travailleurs. Ces accords sont aussi considérés comme une source du droit du travail en ce qu'elles orientent les rapports de travail entre les parties (employeurs et travailleurs).

Paragraphe 2 : Les sources internationales

A- Les conventions internationales (OIT)

L'OIT est l'organisation internationale du travail. Elle prescrit des principes généraux en matière de travail et des principes particuliers d'organisation des rapports entre les partenaires sociaux. Ces principes sont relatifs à la condition de travailleur salarié. Chaque État doit en tenir compte dans l'édiction des lois en matière de droit du travail.

B-Les traités bilatéraux et multilatéraux

Les traités bilatéraux et multilatéraux sont des accords ratifiés par la Côte d'Ivoire avec un autre État (traités bilatéraux) ou avec plusieurs États (traités multilatéraux) portant sur les rapports entre les partenaires sociaux. Ces traités ont vocation à s'appliquer entre l'ensemble des employeurs et travailleurs de ces États signataires.

Section 2 : Les caractères du droit du travail

On distingue le caractère concret, le caractère mixte, le caractère évolutif ou dynamique et le caractère protecteur.

Paragraphe 1 : Le caractère concret

Le droit du travail a un caractère concret en ce sens qu'il est un droit réaliste c'est à dire qui s'adapte aux situations réelles des travailleurs à une période donnée. Pour ce faire le droit du travail diversifie ses prescriptions en fixant des seuils de compétence, en prenant en considération la nature des entreprises ou des secteurs d'activités, la situation des salariés.

Paragraphe 2 : Le caractère mixte

Le droit du travail est un droit présenté comme mixte, parce qu'il relève à la fois du droit privé (relation employeur-travailleur) et du droit public (présence de l'administration du travail). On constate de plus en plus une intervention de l'État dans les rapports de travail par l'intermédiaire de l'inspection du travail. Cette intervention s'accompagne de règles d'ordre public imposées aux partenaires sociaux.

Paragraphe 3 : Le caractère évolutif

Le droit du travail est un droit évolutif ou dynamique dans la mesure où il doit toujours tendre à l'amélioration des conditions de travail et de vie des salariés et de la population non-salariés. Ces règles sont édictées en tenant compte de l'évolution de la société (difficulté économique, sociale, politique, techniques de travail etc.)

Paragraphe 4 : Le caractère protecteur

Le droit du travail est un droit protecteur parce qu'il assure la protection du travail dans l'exercice de son activité professionnelle. Il est protecteur également en ce sens qu'il protège la population dans son ensemble, salariés et non-salariés contre les risques de la vie en société (accident de travail, maladie professionnelle etc.).

CHAPITRE 2

FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Section 1 : Conditions de formation du contrat de travail

Le contrat de travail est un accord de volontés par lequel une personne physique s'engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou d'une personne morale moyennant rémunération.

Paragraphe 1 : Conditions de fond

Les parties au contrat de travail sont le travailleur et l'employeur. Pour la conclusion du contrat de travail certaines conditions doivent être réunies. Ces conditions tiennent essentiellement au consentement et à la capacité des parties au contrat.

-le consentement : dans le contrat de travail les parties doivent manifester leur volonté c'est-à-dire donner leur accord à la formation du contrat de travail. Ainsi le contrat doit être exempt de tout vice tel erreur, dol ou violence.

-la capacité : C'est l'aptitude juridique à acquérir et à exercer un droit. Ainsi, toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. C'est pourquoi, en Côte d'Ivoire, en principe, les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l'âge de 16 ans.

Paragraphe 2 : Condition de forme

Le contrat de travail doit être passé en la forme écrite ou en la forme verbale ? le code du travail n'impose pas aux parties une forme déterminée a pour constater le contrat de travail. Au sens du code du travail, le contrat de travail est passé librement et, sous réserve des dispositions du Code du Travail. Il est constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. Lorsqu'il est écrit, le contrat de travail est exempt de droits de timbre et d'enregistrement.

On en déduit que le contrat de travail peut être écrit ou verbal, car l'employeur et le salarié peuvent parfaitement décider de ne pas formaliser leurs rapports juridiques dans un écrit.

Section 2 : Conditions de formation des contrats de travail particuliers

Paragraphe 1 : Le contrat d'apprentissage

A- Définition

Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne et par lequel celle-ci s'engage. En retour, à se conformer aux instructions qu'elle reçoit et l'exécuter les ouvrages qui lui sont confiés en vue de sa formation.

B-Conditions de formation du contrat d'apprentissage

D'abord, le contrat doit être constaté par écrit et rédigé en langue française. L'écrit est donc une condition de validité du

contrat d'apprentissage. À défaut d'écrit, le travailleur sera considéré comme engagé pour un contrat de travail à durée indéterminée.

Ensuite, nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s'il n'est âgé de vingt-et-un ans au moins. Aucun maître d'apprentissage s'il ne vit en famille ou en communauté, ne peut loger en son domicile personnel ou dans son atelier des apprentis mineurs.

Enfin, ne peuvent recevoir des apprentis mineurs les individus qui ont été condamnés soit pour crime soit pour délit contre les mœurs.

Paragraphe 2 : Le contrat stage-école

A- Définition

Le contrat stage-école est la convention par laquelle un élève ou un étudiant s'engage, en vue de la validation de son diplôme ou de sa formation professionnelle, à recevoir au sein d'une entreprise une formation pratique. Ce contrat se distingue du contrat Chantier-école. Est appelé chantier-école toute action collective qui, à partir d'une situation de mise au travail sur une production grandeur nature, a pour objectif la professionnalisation et la qualification dans un métier d'une personne ou d'un groupe de personnes.

B-Conditions de formation

Le contrat stage-école est une convention qui doit être constatée par écrit. À défaut, elle est réputée être un contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat stage-école n'est pas rémunéré. Toutefois, l'entreprise peut allouer au stagiaire une

indemnité dont elle détermine librement le montant (art 13.12 CT).

Paragraphe 3 : Le contrat stage de qualification

A-Définition

Le contrat stage de qualification ou d'expérience professionnelle est la convention par laquelle l'entreprise s'engage, pour la durée prévue, à donner au stagiaire une formation pratique lui permettant d'acquérir une qualification ou une expérience professionnelle.

B-Conditions de formation

Le contrat stage de qualification ou d'expérience professionnelle doit être constaté par écrit. À défaut, il est réputé être un contrat de travail à durée indéterminée. À la fin du stage, il est délivré au stagiaire une attestation indiquant la qualification, l'objet du stage et sa durée.

Paragraphe 4 : Le contrat d'essai

A-Définition

La période d'essai est celle pendant laquelle le travailleur est mis à l'épreuve par l'employeur. Elle vise à tester les aptitudes et les compétences du travailleur. Le contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, peut comporter une période d'essai dont la durée totale maximale est fixée par décret.

B-Conditions de formation

Lorsque les parties au contrat de travail décident de soumettre leurs relations à une période d'essai ou de la renouveler, le contrat doit être passé par écrit ou constaté par une lettre d'embauche mentionnant la durée de la période d'essai. À défaut le contrat est qualifié de contrat à durée indéterminée.

Paragraphe 5 : Le contrat à durée déterminée

A-Définition

Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat qui prend fin à l'arrivée d'un terme fixé par les parties au moment de sa conclusion. Les contrats à terme précis ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à deux ans. Les contrats à terme précis peuvent être renouvelés sans limitation. Toutefois, ces renouvellements ne peuvent avoir pour effet d'entraîner un dépassement de la durée maximale de, deux ans.

B-Conditions de formation

Le contrat de travail à durée déterminée doit être passé par écrit ou constaté par une lettre d'embauche. À défaut du respect de cette formalité le contrat de travail à durée déterminée, pourrait être qualifié de contrat de travail à durée indéterminée.

Paragraphe 6 : Le contrat de travail à temps partiel

A-Définition

Le contrat de travail à temps partiel est le travail effectué de façon régulière et volontaire dont la durée est inférieure ou

plus égale à trente heures (30) par semaine ou 120 heures par mois.

B-Conditions de formation

Le contrat de travail à temps partiel doit être conclu volontairement par le travailleur. À défaut le contrat pourra être annulé pour vice du consentement. Ce contrat de travail doit être conclu par l'employeur, en cas de difficulté économique ou de restructuration de l'entreprise, pour tout ou partie de ses salariés. La durée de ce contrat ne peut excéder trois mois pour une même période de douze mois. Il peut être renouvelé une seule fois.

Paragraphe 8 : Le contrat de travail temporaire

A-Définition

Le contrat de travail temporaire est un contrat par lequel une entreprise dite de « travail temporaire », embauche provisoirement, moyennant rémunération un salarié appelé travailleur temporaire ou intérimaire ou saisonnier et le met au service d'une entreprise dite utilisatrice, dont il n'est pas l'employé.

B-Conditions de formation

Le recours au contrat de travail temporaire est soumis à certaines conditions. En effet, selon la loi, le contrat de travail temporaire, ne peut être conclu :

- qu'en cas de suspension d'un travailleur permanent,
- pour répondre à un surcroît occasionnel d'activité ou à la création d'activités nouvelles

- pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des insuffisances de matériel. Le contrat de travail temporaire doit être formulé par écrit. Ce qui exclut pour ce type de contrat la forme verbale.

EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Section 1 : Obligations principales des parties

Paragraphe 1 : Obligations du travailleur

A-Obligation d'exécution de sa prestation du travail

Selon l'art. 16.3 du code du travail, dans les limites de son contrat, le travailleur doit toute son activité professionnelle à l'entreprise. Il doit notamment fournir le travail pour lequel il a été embauché, l'exécuter lui-même et avec soin. L'exigence de l'exécution personnelle du travail interdit au salarié de se faire remplacer par un tiers sans l'autorisation préalable de son employeur. L'inobservation de cette interdiction de la part du travailleur constitue une faute lourde justifiant son licenciement immédiat sans indemnité de préavis et de licenciement. Le temps de travail par jour est, en principe, de 8h.

B-Obligation au respect du lien de subordination

Le travailleur est tenu de respecter les ordres de son employeur. Dans ce sens il doit respecter le règlement intérieur et se soumettre aux contrôles effectués par son employeur. En cas de d'insubordination, il commet une faute et est passible de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Cette obligation a pour corollaire, l'obligation de loyauté, de réserve et de discrétion du travailleur. Cette dernière obligation signifie que le travailleur ne doit pas divulguer les

secrets et méthodes de production, de marketing et de management de l'entreprise.

Paragraphe 2 : Obligations de l'employeur

A-Obligation au respect du contrat de travail

L'art.16.6 du code du travail prévoit que l'employeur doit procurer le travail convenu au lieu convenu. Il ne peut exiger un travail autre que celui prévu au contrat, sauf cas d'urgence ou de péril et pour une tâche temporaire.

Toute modification substantielle du contrat de travail requiert l'accord préalable du salarié.

B-Paiement du salaire

Le paiement du salaire ou rémunération, est l'obligation principale de l'employeur. Conformément à l'art. 31.1 du code du travail, par rémunération ou salaire, il faut entendre le salaire minimum catégoriel et ses accessoires ainsi que tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèce ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

Il ne peut être inférieur au salaire minimum catégoriel fixé par convention ou accord ou à défaut par voie réglementaire (ex : SMIG= 75.000 fcf). Au moment du paiement du salaire l'employeur doit délivrer au salarié un bulletin de paie.

A-Déclaration du salarié à la CNPS

La caisse Nationale de Prévoyance Sociale assure la politique de prévoyance sociale décidée par le gouvernement. Elle

assure la sécurité des travailleurs, contre la vieillesse, les accidents de travail, les maladies professionnelles. C'est pour cette raison que la loi fait obliger chaque employeur à procéder à la déclaration de ses salariés sous peine de dommages et intérêts (art. 92.2 du code du travail).

Par ailleurs, l'employeur est également tenu de déclarer à l'institution de prévoyance sociale en charge du régime, à l'inspecteur du travail et des lois sociales du ressort et à l'officier de police judiciaire, selon les cas dans un délai de quarante-huit heures, tout accident de travail ou toute maladie professionnelle constatée dans l'entreprise ou l'établissement.

Section 2 : Droits des parties

Paragraphe 1 : Droits du travailleur

A-Repos hebdomadaire et jours fériés

Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum de vingt-quatre heures consécutives. Il a lieu en principe le dimanche (Art. 24.1 du code du travail).

Quant aux jours fériés, ce sont des jours de fêtes religieuses ou civiles, qui peuvent donner lieu à un repos pour les travailleurs. On distingue : les jours fériés chômés et payés (exemple : 1^{er} mai et 7 août), et les jours fériés chômés et non payés.

A-Congés payés et permissions exceptionnelles

1- Indemnité de congés payés

L'indemnité de congé payé est due par l'employeur au travailleur partant en congés annuels, afin de lui permettre de disposer de revenus équivalents au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé au cours de la période de congé. Ainsi, Sauf disposition plus favorable des conventions collectives ou du contrat individuel, le travailleur acquiert droit au congé payé, à la charge de l'employeur, à raison de 2,2 jours ouvrables par mois de service effectif (Art 25.1 du code du travail).

L'employeur doit verser au travailleur, pendant toute la durée du congé, une allocation au moins égale aux salaires et aux divers éléments de rémunération. Cette allocation est versée au travailleur au moment de son départ en congé (art 25.7 du code du travail).

2- Permission exceptionnelle

Conformément à l'art 25.12 du code du travail, le travailleur comptant au moins 6 mois de présence dans l'entreprise et touché par les événements familiaux dûment justifiés, énumérés ci-après, dans la limite de 10 jours ouvrables par an, non déductibles du congé réglementaire et n'entraînant aucune retenue de salaire, bénéficie d'une permission exceptionnelle pour les cas suivants se rapportant à la famille légale :

- mariage du travailleur4 jours ouvrables
- mariage d'un de ses enfants2 jours ouvrables
- d'un frère, d'une sœur2 jours ouvrables

- décès du conjoint.....5 jours ouvrables
 - décès d'un enfant, du père, de la mère du travailleur.....5 jours ouvrables
 - décès de la mère du travailleur5 jours ouvrables
 - décès d'un frère ou d'une sœur..... 2 jours ouvrables
 - décès d'un beau-père ou d'une belle-mère... 2 jours ouvrables
 - naissance d'un enfant..... 2 jours ouvrables
 - baptême d'un enfant..... 1 jours ouvrables
 - première communion..... 1 jours ouvrables
 - déménagement.....1 jours ouvrables
- Toute permission de cette nature doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'employeur, soit par écrit, soit en présence d'un représentant du personnel.

Paragraphe 2 : Droits de l'employeur

A-Droits à l'égard du travailleur

L'employeur a le droit d'exiger du travailleur l'exécution de son travail, avec conscience et probité et en bon père de famille. Il a le droit de contrôler le travail et d'apporter une appréciation objective. Par ailleurs, l'employeur a droit au respect de son autorité par le travailleur. Il a le droit de lui donner des ordres.

B-Droit au pouvoir de direction

C'est le droit accordé à l'employeur de prendre toutes les décisions qui concernent la marche et le bon fonctionnement de l'entreprise. Ainsi, le chef d'entreprise demeure maître du choix des locaux, du matériel et des méthodes de travail. Il

demeure aussi maître de l'organisation du travail et de la politique économique de l'entreprise.

Par ce pouvoir le chef d'entreprise embauche à son gré les travailleurs et décide de leur affectation au sein de l'établissement principal et le cas échéant dans les autres établissements.

C-Droit au pouvoir de rédaction du règlement intérieur

Selon l'art. 16.1 du code du travail, le règlement intérieur est établi par le chef d'entreprise sous réserve de la communication dont il est fait mention au troisième alinéa du présent article. Son contenu est limité exclusivement aux règles relatives à l'organisation technique du travail, à la discipline et aux prescriptions concernant l'hygiène et la sécurité nécessaires à la bonne marche de l'entreprise.

D-Droit au pouvoir disciplinaire

Constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que des observations verbales prise dans le cadre disciplinaire par l'employeur, à la suite d'un agissement du salarié jugé fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence, la fonction ou la carrière du salarié dans l'entreprise (Art.17.2 du code du travail). Le pouvoir disciplinaire permet au chef d'entreprise de sanctionner le travailleur en cas du non-respect des ordres donnés.

Les sanctions disciplinaires sont :

- l'avertissement écrit ;

- la mise à pied temporaire sans salaire, d'une durée de 1 à 3 jours ;
- la mise à pied temporaire sans salaire, d'une durée de 4 à 8 jours ;
- le licenciement

Section 3 : contrôle de l'emploi

Paragraphe 1 : Contrôle exercé par l'administration

A-L'inspection du travail

L'administration du travail comprend l'ensemble des services qui assurent en matière de travail, d'emploi, d'orientation, de formation professionnelle et de sécurité sociale un rôle de conception, de conseil d'impulsion, de coordination et de contrôle. Elle est chargée notamment :

- de veiller à l'exécution des lois et règlements ;
- de renseigner, d'éclairer et de conseiller les partenaires sociaux que sont, les employeurs, les travailleurs ou leurs représentants ;

Selon l'art. 91.3 du code du travail, l'inspection du travail et des lois sociales est chargée de toutes les questions intéressant notamment, les conditions de travail, les rapports professionnels et l'emploi.

Les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent constater par procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail.

Aux fins de faire cesser les infractions, les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent également, selon les cas prodiguer des conseils, donner des

Ils ont l'initiative de leurs tournées de contrôle et d'enquête. Munis d'une carte professionnelle, ils ont le pouvoir :

- de pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute heure du jour comme de la nuit dans tout établissement assujéti au contrôle de l'inspecteur ;
- de pénétrer, de jour comme de nuit, lorsqu'il est constant qu'un travail y est effectué, dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection ;
- de requérir si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment en ce qui concerne les prestations d'hygiène et de sécurité,
- de procéder à tous examens, contrôle, ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que toutes les dispositions législatives et réglementaires sont effectivement observées ;

B-L'inspection de la santé et sécurité au travail

L'inspection de la santé et sécurité au travail est chargée :

- de veiller à l'application de la législation relative à l'hygiène et à la protection de la santé des travailleurs ;
- d'exercer une action permanente en vue de la protection des travailleurs sur le lieu de leur travail.

- de contrôler le fonctionnement des services médicaux ou sanitaire des entreprises

- de communiquer aux autorités et services compétents tous renseignements concernant les risques de maladies professionnelle et accidents de travail inhérents aux différentes entreprises,

- d'assurer en coordination directe avec les services, psychotechniques, médicaux et de mains-d'œuvre, l'examen médical des travailleurs, en vue de leur orientation professionnelle, de leur reclassement et, en cas de besoin, de la rééducation de ceux qui sont inaptes au travail ou diminués physiquement (art 91.15 du code du travail).

Paragraphe 2 : Contrôle exercé par les représentants des travailleurs dans l'entreprise

Les représentants des travailleurs font l'objet d'une protection spéciale par la loi en ce que leur licenciement est soumis à une procédure spéciale.

A-Les délégués du personnel

L'article 61.1 du code du travail prévoit que les délégués du personnel sont élus dans chaque entreprise ou chaque établissement pour une durée de deux ans. Ils sont rééligibles. Ils sont les organes de transmission entre le personnel et l'employeur. Les délégués du personnel ont pour rôle essentiel de présenter à celui-ci les réclamations individuelles et collectives des travailleurs.

Ainsi, ils peuvent demander à l'employeur l'application et le respect du code du travail notamment l'application des règles relatives aux taux des salaires, des textes sur l'hygiène et la sécurité. Ils peuvent saisir l'inspecteur du travail en cas de violation des lois sociales. Dans ce sens ils ont une fonction de contrôle de l'emploi.

B-Les délégués syndicaux

Au sens de l'art 62.1 CT, le délégué syndical peut être désigné au sein de l'entreprise ou de l'établissement par toute organisation syndicale régulièrement constituée et représentative des travailleurs. Il assure la représentation de son syndicat dans l'entreprise, tant envers l'employeur que le travailleur. Il a pour mission de présenter des revendications relatives à l'amélioration des conditions d'emploi, de travail, de rémunération, et de négocier les accords d'établissement.

C-Le comité d'entreprise

Le comité d'entreprise est un Organe de l'entreprise, disposant de la personnalité juridique, qui réunit le chef d'entreprise et les représentants élus du personnel, en vue d'associer ceux-ci à la marche de l'entreprise. Selon l'art 63.1 du code du travail, un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant habituellement au moins trois cents salariés permanents. Il a pour objet d'assurer l'expression collective des salariés.

À cet effet le comité d'entreprise :

- Gère les œuvres sociales de l'entreprise, notamment les mutuelles sociales des travailleurs et les cantines

- S'assure régulièrement du respect par l'employeur de ses obligations en matière sociale notamment l'immatriculation du personnel auprès de l'institution de prévoyance sociale et la déclaration individuelle des salariés auprès de cette même institution.
- Formule toute proposition de nature à améliorer les conditions d'emploi et de production (art 63.4 CT).

Section 4 : Règlement des différends nés lors du contrat de travail

Paragraphe 1 : le règlement des différends individuels

Un différend individuel du travail est un litige qui oppose, en cours d'emploi ou à l'occasion de la rupture du contrat de travail, un travailleur à son employeur ou un apprenti à son maître (Art 81.1 du code du travail). Selon la loi, tout différend individuel du travail est soumis, avant toute saisine du tribunal du travail, à l'inspecteur du travail et des lois sociales pour tentative de règlement amiable.

À défaut de règlement du litige par l'inspecteur du travail, celui-ci dresse un procès-verbal de non conciliation et dans ce cas, l'affaire est transmise au tribunal du travail.

Paragraphe 2 : le règlement des différends collectifs

Le différend collectif s'entend d'un différend qui naît en cours d'exécution d'un contrat de travail et qui oppose un ou plusieurs employeurs à un groupe organisé ou non de travailleurs pour la défense d'un intérêt collectif. Tout

différend collectif est obligatoirement soumis dans les conditions fixées par décret à la procédure de conciliation. Le décret fixe notamment la durée maximale de la procédure de conciliation. En cas d'échec de la conciliation, les parties peuvent recourir soit à la procédure conventionnelle d'arbitrage, soit à la procédure de la médiation.

Pour chacune des deux dernières procédures, le conseil national du dialogue social peut être saisi conformément à l'art 82.9 du code du travail.

CHAPITRE 4

LE TÉLÉTRAVAIL

Le télétravail est prévu par le Décret n° 2022-31 du 12 janvier 2022 fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail pour les travailleurs régis par le code du travail.

Section 1 : Définition du télétravail

Le télétravail se définit comme un mode d'organisation ou de réalisation du travail, formalisé par un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail dans lequel un travail qui aurait pu être exécuté en tout ou partie dans les locaux de l'entreprise, est effectué par un salarié hors de ces locaux, en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Section 2 : Condition du recours au télétravail

Paragraphe 1 : les conditions de fond

Le télétravail peut être envisagé à l'embauche ou ultérieurement, à la demande du salarié ou sur la proposition de l'employeur.

Paragraphe 2 : les conditions de forme

A-L'écrit, une condition obligatoire du télétravail

Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif. En cas d'absence d'accord collectif, le recours au télétravail reste possible, par accord entre le salarié et l'employeur. Cet accord doit être formalisé par écrit.

B-Les mentions obligatoires de l'écrit

L'écrit constatant, l'accord collectif ou individuel, doit comporter les mentions obligatoires et non exclusives suivantes :

- Les conditions du passage au télétravail
- Les conditions du retour à une exécution du contrat de travail dans les locaux de l'entreprise
- Les conditions de mise en œuvre du télétravail
- Les modalités de mise en œuvre du télétravail relevant des conditions de santé et de sécurité au travail
- La détermination des horaires de travail
- Les modalités de contrôle du temps de travail et de régulation de la charge de travail
- Les modalités d'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur

Section 3 : Droit et obligations des parties

Paragraphe 1 : Droits et obligations du télétravailleur

Le télétravailleur a les mêmes droits et obligations que le salarié qui exécute son contrat de travail dans les locaux de l'entreprise.

Paragraphe 2 : Droits et obligations de l'employeur

En plus de ses obligations normalement connues dans le cadre d'un contrat normal, l'employeur est tenu à l'égard du télétravailleur :

- de fournir au télétravailleur des moyens nécessaires l'exécution de son travail ;
- de le former au bon usage des équipements et outils nécessaire au télétravail ;
- de l'informer de toute restriction à l'usage d'équipement ou outils informatiques ou service de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;
- de respecter sa vie privée ;

Section 4 : Contrôle du télétravailleur

Paragraphe 1 : Accès au lieu du télétravail

Le télétravailleur est soumis aux règles de contrôle des lieux des lieux de travail prévues par le code du travail. Ainsi, l'autorité administrative compétente, accompagnée par l'employeur, des membres du comité de santé et de sécurité au travail ou des délégués du personnel, à accéder au lieu du télétravail. Cet accès est subordonné à l'information préalable du télétravailleur. Toutefois si le télétravailleur exerce son activité à domicile, cet accès est subordonné à une notification au télétravailleur, qui doit préalablement donner son accord. Le télétravailleur est autorisé à demander une visite d'inspection.

Paragraphe 2 : Accident survenu sur les lieux du télétravail

L'accident survenu sur le lieu du télétravail, pendant les horaires du télétravail, est présumé être un accident du travail

au sens du code de la prévoyance sociale. Dans ce cas, le télétravailleur est pris en charge comme un accidenté de travail et bénéficie donc de tous les avantages prévus à cet effet par le code de la prévoyance sociale (CNPS).

CHAPITRE 5

SUSPENSION ET CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Section 1 : Suspension du contrat de travail

Paragraphe 1 : Causes de suspension du contrat de travail

Le contrat de travail est suspendu, notamment :

- a) en cas de fermeture de l'établissement par suite du départ de l'employeur sous les drapeaux ou pour une période obligatoire d'instruction militaire ;
- b) pendant la durée du service militaire du travailleur et pendant les périodes obligatoires d'instruction militaire auxquelles il est astreint ;
- c) pendant la durée de l'absence du travailleur, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé dans des conditions déterminées par décret durée limitée à six mois ; en cas de maladie de longue durée. Le délai est porté à douze mois. Ce délai peut être prorogé jusqu'au remplacement du travailleur, la liste des maladies de longue durée est déterminée par voie réglementaire ;
- d) pendant la période d'indisponibilité du travailleur résultant d'un accident du travail ou de maladie professionnelle jusqu'à consolidation des lésions ou guérison ;
- e) pendant la période de garde à vue et de détention préventive du travailleur motivée par des raisons étrangères au service et

lorsqu'elle est connue de l'employeur, dans la limite de six mois :

f) pendant les permissions exceptionnelles pouvant être accordées par l'employeur au travailleur à l'occasion d'événements familiaux touchant directement son propre foyer ;

g) pendant les périodes de chômage technique (Art.16. 7 CT).

Selon l'art. 16.8 du code de travail, le contrat de travail est également suspendu pendant la période de mise en disponibilité sans salaire, obtenue par le travailleur à sa demande, pour remplir des obligations d'ordre personnel, notamment pour :

- l'allaitement à l'issue d'un congé de maternité ;
- l'assistance à un enfant physiquement diminué ;
- l'exercice d'un mandat public ;
- le congé de formation ;
- élever son enfant,

Paragraphe 2 : Effets de la suspension du contrat de travail

1- Les effets pendant la période de suspension des relations de travail.

Pendant la période de suspension des relations de travail, le salarié est dispensé, de fournir la prestation de travail due à l'employeur, qui perd corrélativement son autorité sur lui.

Cela signifie que l'employeur ne peut donner des ordres au salarié, ni lui infliger une sanction en cas de refus de ce dernier de les exécuter. L'employeur est de son côté dispensé de verser un salaire au travailleur, sauf pour la suspension consécutive, aux situations de maladie, d'accident de travail, de maternité, de permissions préalablement autorisées pour des événements familiaux.

Par ailleurs, pendant la période de suspension des relations de travail, le lien contractuel est maintenu. Ce maintien du lien contractuel, assure la stabilité de l'emploi du travailleur.

2- Les effets à la fin de la suspension

En principe, lorsque la suspension vient à son terme, le contrat de travail du salarié reprend de façon normale et doit être exécuté pleinement dans toutes ses dispositions. La période de suspension est prise en considération pour le calcul de l'ancienneté car cette période est assimilée à un temps de travail effectif, au regard de la loi et de la convention collective.

- Cependant, la période de suspension du contrat de travail n'est pas en principe comptabilisé, pour le calcul des congés-payés annuels. Cela se justifie par le fait que les congés-payés annuels suppose un travail effectif accompli pendant l'année écoulée. Exceptionnellement, cette période est prise en compte, lorsque la suspension résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un congé de maternité.

Section 2 : Cessation du contrat de travail

Paragraphe 1 : Cessation concertée du contrat de travail : la grève

Au sens des dispositions de l'art 82.2 du code du travail, les salariés ont le droit de se mettre en grève. Elle est un arrêt concerté et collectif du travail décidé par les salariés pour faire aboutir des revendications professionnelles.

A-Conditions de fond du recours à la grève

En cas de grève, un service minimum doit être assuré. Ce service minimum n'est possible que dans les cas suivants :

- dans les services dont l'interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans une partie ou dans l'ensemble de la population ;
- dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme mais où les grèves d'une certaine ampleur et durée pourrait provoquer une crise nationale aiguë menaçant les conditions normales d'existence de la population ;
- dans les services où l'entretien des machines devra être assuré pour éviter leur détérioration consécutive à un arrêt total.

B-Conditions de forme du recours à la grève

Au sens de l'art 82.5.-CT, toute grève doit être précédée d'un préavis permettant la négociation entre les parties. Le préavis de grève est déposé par les représentants des salariés, auprès de la direction de l'entreprise, de l'établissement et le cas

échéant auprès des unions patronales de la branche d'activité. Sa durée est de six jours ouvrables. Est interdite toute grève déclenchée dans l'inobservation du préavis.

Ainsi, à peine de nullité, l'art 82.6 du code du travail prévoit que le préavis de grève doit être notifié par écrit à l'autorité compétente de l'administration du travail du ressort ou, à défaut, à l'autorité préfectorale.

Paragraphe 2 : Cessation définitive du contrat de travail : la rupture.

A-Causes de la rupture du contrat de travail

1- Les causes communes de la rupture

Sont considérées comme causes communes de rupture :

- La force majeure
- La faute lourde du salarié
- La résolution judiciaire pour inexécution du contrat de travail
- L'accord amiable des parties
- Le décès de l'une des parties

2- Les causes particulières

- **L'arrivée du terme** : cette cause de rupture est propre au contrat de travail à durée déterminée.
- **La brusque rupture du contrat de travail** : c'est la cessation anticipée avant l'expiration de la durée conventionnelle prévue par l'employeur et le travailleur.
- **La volonté des parties** : cette rupture résulte de la volonté du travailleur ou de l'employeur. Selon l'art 18.3

du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté du salarié, ou peut cesser par la volonté de l'employeur qui dispose d'un motif légitime.

- **Le licenciement** (de droit commun ou pour motif économique) : c'est la rupture du contrat de travail de façon unilatérale par l'employeur. Ce licenciement peut être justifié ou non.
- **La démission du salarié** : c'est la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié.

B-Effets de la rupture du contrat de travail

1- Paiement des droits

L'employeur doit verser au salarié le montant des indemnités compensatrices de préavis, de congés et l'indemnité de licenciement auxquelles le travailleur pourrait avoir droit du fait de cette rupture. L'indemnité de préavis est due lorsque le préavis n'a pas été observé par l'employeur, suite à une brusque rupture des relations de travail, à l'exception du cas de faute lourde du salarié.

Quant à l'indemnité de licenciement, elle doit être payée au travailleur dans le cas de rupture du contrat de travail non imputable au fait du travailleur. Il s'ensuit que le salarié n'a pas droit à cette indemnité quand la rupture est fondée sur sa faute.

2- Paiement de dommages-intérêts

Les dommages et intérêts doivent être payés au travailleur dans l'hypothèse d'un licenciement abusif, c'est-à-dire sans motif légitime.

Au moment du paiement des divers droits dus au travailleur pour cause de cessation du contrat de travail, l'employeur doit remettre au travailleur un reçu pour solde de tout compte signé par l'employeur.

3- Délivrance d'un certificat de travail

La délivrance d'un certificat de travail au salarié est obligatoire pour l'employeur lors du départ du salarié de l'entreprise, quelle qu'en soit la cause. Selon l'art 18.18 du code du travail, à l'expiration du contrat, l'employeur doit remettre au travailleur, sous peine de dommages-intérêts, un certificat de travail indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés, un relevé nominatif de salaire de l'institution de prévoyance sociale à laquelle le travailleur est affilié. Il doit tenir à sa disposition un certificat de travail accompagné d'un relevé nominatif de salaire de l'institution de prévoyance sociale à laquelle le travailleur est affilié.

CONCLUSION

Au terme de ce cours, il apparaît que la législation du travail constitue un ensemble de règles essentielles encadrant les relations professionnelles entre employeurs et travailleurs. Elle garantit à la fois l'organisation du travail, la protection du salarié et l'équilibre des rapports sociaux dans le cadre du contrat de travail.

L'étude des sources du droit du travail, de la formation et de l'exécution du contrat, du télétravail ainsi que de la suspension et de la cessation des relations de travail permet de mieux comprendre la dynamique de la vie professionnelle et ses implications juridiques.

Pour les étudiants en soins infirmiers, ces connaissances sont indispensables, car elles leur permettent de mieux appréhender leurs droits et obligations dans l'exercice de leur future profession, quel que soit le secteur d'activité.

Ainsi, la maîtrise des règles de la législation du travail contribue à un exercice professionnel plus responsable, sécurisé et conforme aux exigences du droit.